

MEMENTO RESUMIDO — Abordagem a Pessoas

CFO PM 2026 - Revisão por módulos

1. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DA BUSCA PESSOAL

- **Busca pessoal:** revista no corpo do indivíduo para encontrar **arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito**.
- **Base legal (CPP):** art. 240, §2º, art. 244 e art. 249.
- **Art. 244:** a busca pessoal **independe de mandado** — no caso de **prisão**, quando houver **fundada suspeita** de posse de arma proibida/corpo de delito, ou no curso de busca domiciliar.
- **Art. 249:** a busca **em mulher** será feita **por outra mulher**, salvo se importar retardamento ou prejuízo da diligência.
- O policial deve **fundamentar no BO** o motivo (fundada suspeita) e a urgência da medida.

CHAVE ▶ Sem mandado, mas **sempre** com **fundada suspeita** + registro escrito dos elementos concretos.

2. FUNDADA SUSPEITA E JURISPRUDÊNCIA

- **Fundada suspeita:** requisito **essencial e indispensável** — exige **elementos objetivos e indícios significativos**, não basta intuição.
- **NÃO** caracterizam fundada suspeita (busca **ilegal** — STJ, RHC 158.580/BA):
- critérios **unicamente subjetivos**; abordagens **de rotina**; **nervosismo** do abordado; **denúncia anônima** isolada; **tirocínio policial** isolado; mera **"atitude suspeita"**.
- **STF (HC 81.305):** a fundada suspeita **não pode** fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos (ex.: "usar blusão que poderia esconder arma" é insuficiente).
- **STF (HC 208.240):** a busca **não é lícita** se baseada em **raça, sexo, orientação sexual ou cor** da pele.

⚠ **Denúncia anônima, sozinha, NÃO** legitima a busca pessoal (STJ, AgRg no HC 734.263/RS).

3. GRUPOS VULNERÁVEIS (POPS DA PMPE/SDS)

- **Criança e adolescente:** prioridade absoluta (ECA); cuidado redobrado.
- **Mulher:** POP 0016 (atendimento à mulher vítima de violência) + busca por outra mulher (art. 249 CPP).
- **Pessoa idosa:** considerar limitações da idade; evitar exposição a situação que não suporte.
- **Pessoa com deficiência:** POP 0029; o **autista (TEA)** é PCD para todos os fins legais (**Lei nº 12.764/2012**) — POP 0053.
- **Pessoa em situação de rua:** realizar a busca e breve entrevista; **notificar CRAS/CREAS** para reintegração.
- **População LGBTQIAPN+:** respeitar o **nome social** (Decreto Estadual nº 30.051/2010) e o **art. 3º, IV, da CF** (sem preconceito de raça, sexo, cor, idade etc.).

4. CONCEITO E TÉCNICAS DA ABORDAGEM POLICIAL

- **Abordagem policial:** ação operacional do **policamento ostensivo**, técnica e fundamentada, para garantir a segurança pública e a ordem.
- **Finalidades (mnemônico O-I-R-I-D):** Orientar/assistir · Interpelar/advertir · Realizar busca · Identificar · Deter.
- **Técnicas de busca:** **pessoal, em veículos, em edificações e no perímetro** (entorno da abordagem).

5. PRINCÍPIOS DA ABORDAGEM

- **Segurança:** proteção de todos (policiais, abordados e sociedade) — pilar central.
- **Surpresa:** agir de forma inesperada, reduzindo a chance de reação/resistência.
- **Rapidez:** execução ágil, minimizando o tempo entre decidir e concluir.
- **Ação vigorosa:** postura **firme e resolvida** (ordens claras) — **não se confunde** com arbitrio/violência.

- **Unidade de comando:** ordens emanam de **uma única autoridade**, evitando conflito de comandos.

CHAVE ▶ Os 5 princípios: **Segurança, Surpresa, Rapidez, Ação Vigorosa e Unidade de Comando**.

6. PROCESSOS DA ABORDAGEM

- **(1) Planejamento mental:** antecipar as variáveis — *o que faremos? para quem? quem? onde?* (define a linha de ação).
- **(2) Plano de ação:** *como faremos? (modus operandi) e quando faremos? (melhor momento)*.
- **(3) Execução:** prática do que foi planejado, aplicando a técnica conforme a sequência da abordagem.

7. POSTURAS DE SEGURANÇA (NÍVEIS DE AMEAÇA)

- **Postura 1 (básica):** arma de porte no coldre, policial na diagonal; portátil em bandoleira apontada para baixo. Uso: **ações educativas/informativas** (orientar transeunte).
- **Postura 2 modificada:** arma engajada a **45º para baixo** ou pronto alto (posição de segurança) — adotada pelo policial de **segurança/custódia/perímetro**.
- **Postura 3 modificada:** arma engajada e pronta, massa de mira **abaixo da linha de visada** (amplia a visão periférica) — no **primeiro contato e verbalização**.
- **Postura 3 pronto:** arma em plenas condições de disparo — **somente em confronto atual ou iminente** (risco de vida).

8. TIPOS DE BUSCA

- **Visual/ocular:** preventiva, **sem contato físico**; observa comportamento e ambiente a distância segura.
- **Rápida:** verificação rápida e direta de itens perigosos (ex.: acesso a eventos, patrulhamento a pé).
- **Minuciosa:** inspeção **aprofundada e sistemática**, quando a rápida não basta.
- **Completa:** situações extremas — inclui **cavidades** do corpo; restrita a **revistas prisionais** e afins.

⚠ Gradação da menos para a mais invasiva: **visual → rápida → minuciosa → completa**.

9. POSIÇÕES DA BUSCA E ZONA DE SEGURANÇA

Posições do abordado

- **Em pé:** posição de desequilíbrio; abordagens de menor risco.
- **Ajoelhado:** joelhos, pés cruzados à retaguarda, mãos na nuca com dedos entrelaçados — maior controle (suspeita confirmada/maior risco).
- **Deitado (decúbito ventral):** pernas afastadas, mãos na nuca, cabeça virada — **suspeita confirmada e alta periculosidade**.

⚠ Após a busca ajoelhado/deitado, o abordado é **colocado de pé e submetido a nova busca** (segurança). Busca em objetos/mochilas = **em segundo momento**.

Zona de segurança

- **Área de busca** (onde se posiciona o abordado para a busca) · **Área de custódia** (após a busca, sem risco) · **Área de alcance** (espaço de possível reação) · **Perímetro de segurança (540º)** = 360º horizontal + 180º vertical (inclui pontos altos).

10. SEQUÊNCIA DA ABORDAGEM A PESSOAS

- **(1) Aproximação:** deslocamento técnico em **triangulação** (abordado no vértice); **~2 m entre os policiais e 1 a 3 m** até o abordado.
- **(2) Verbalização:** comunicação verbal como ferramenta de controle — ordens claras e firmes.

- **(3) Posicionamento:** colocar o abordado na posição adequada ao risco (em pé/ajoelhado/deitado).
- **(4) Busca:** realizada pelo **Homem-Busca** (arma de porte no coldre e portátil travada, evitando deixá-la à frente do corpo), com o **Segurança de Busca** em cobertura.
- **(5) Desfecho:** havendo **flagrante**, conduzir o(s) preso(s); **não havendo ilícito, liberar** o(s) abordado(s) com urbanidade.

CHAVE ▶ Sequência: **Aproximação** → **Verbalização** → **Posicionamento** → **Busca** → **Desfecho**.